

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2314/2533	นางฟองคำ อินทรจักร	โจทก์
	นายหมื่น นันทะใจ กับพวก	จำเลย
	นายหมื่น นันทะใจ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางวิมล สันตะวัน ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยทั้งสองได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยทั้งสองได้ชำระเงินให้แก่โจทก์ครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว จำเลยทั้งสองไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 87)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 37,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 67)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลย 3 ใน 4 จำหน่ายคดีของจำเลยออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลย 3 ใน 4 จำหน่ายคดีของจำเลยออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>